

1502273-14.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... informou que já foi preso por porte de arma, tráfico de drogas e roubo. Acerca da arma que trazia consigo, informou ter roubado, e que agora "deve" (sic) ao seu proprietário. Usa cocaína; sobre os fatos, confessou que tentou roubar, em oportunidades distintas, dois veículos, sem sucesso, sendo que, na última oportunidade, desferiu um disparo com seu revólver.

Em juízo, confessou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502273-14.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502273-14.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2194550/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26203213 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2194550 - 01º D.P. CAMPINAS, 2194550/2022 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DE OLIVEIRA PRETO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Maurício de Oliveira Preto já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º- A, I, c.c. artigo 14, II, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal (primeiro delito); e no art. 157, § 3º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (segundo delito), sendo ambos os crimes na forma do art. 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 18 de julho de 2022, por volta da 20h35min, na Av. Benjamin Constant, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um revólver Taurus, calibre 38, municiado e com numeração suprimida, tentou subtrair, para si ou para outrem, o veículo GM/Corsa, placas CEV4C70, pertencente à vítima "T. C. P.", bem como tentou subtrair objetos pessoais das vítimas "N. G. de O." e "M. L. C.", somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência.

Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de julho de 2022, por volta da 20h35min, na Av. Benjamin Constant, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um revólver Taurus, calibre 38, municiado e com numeração suprimida, tentou subtrair, para si ou para outrem, o veículo Renault/Kwid, placas EXR-7913, pertencente à vítima "J. M. D.", bem como efetuou um disparo de arma de fogo em direção a ela, tentando lesioná-la ou matá-la para subtrair-lhe o referido bem, somente não consumando o delito porque tal disparo atingiu a lanterna traseira esquerda do automóvel que ela conduzia, conforme boletim de ocorrência.

Auto de prisão em flagrante (págs. 08/09); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 17/21); auto de exibição e apreensão (pág. 24); autos de reconhecimento pessoal (págs. 12/14) e laudos periciais (págs. 110/111, 122/124, 169/172, 187/191, 198/202 e 203/204).

Por decisão proferida em 27 de julho de 2022 (págs. 108/109), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação, o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 133/135). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações, a representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação para que o acusado seja condenado como incurso no artigo 157, § 2º - A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (primeiro delito), no art. 157, § 2º - A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (segundo delito). Em preliminar, aduziu que a exordial, no que concerne à descrição do delito de latrocínio, prejudica o acusado em seu direito de defesa, uma medida em que na ação delitiva descreve conduta alternativa, devendo responder pela prática de roubo qualificado tentado. Quanto à dosimetria, majoração da pena pela personalidade do acusado, que praticou o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, bem como pelos antecedentes criminais e reincidência. Com relação ao primeiro delito, aplicação do artigo 70 do Código Penal pelas três vítimas. Regime fechado para cumprimento inicial da pena.

A defesa, em alegações, pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão, aplicação do redutor no patamar máximo pela tentativa, reconhecimento da continuidade delitiva, regime semiaberto para cumprimento inicial da pena e aplicação da detração penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Antes de adentrar ao mérito, necessário tecer algumas considerações quanto à preliminar arguida pela ilustre representante do Ministério Público.

Como bem ponderado em alegações, de rigor o acolhimento do quanto requerido, na medida em que, consoante descrição fática, a peça acusatória deve descrever a conduta imputada ao acusado de forma a não prejudicá-lo em sua defesa, uma vez que

implicaria em cerceamento. Ante a impossibilidade de descrição alternativa e aditamento quanto às circunstâncias fáticas, resta-lhe a imputação do delito de roubo qualificado tentado, pelos argumentos que ora acolho como razão de decidir.

Outrossim, nota-se que a defesa não se opôs à manifestação ministerial, anuindo com a narrativa e fundamentação apresentadas.

No mérito, atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva de ambos os delitos restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, o auto de exibição e apreensão e laudos periciais.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante os autos de reconhecimento de pessoa, bem como por toda prova oral colhida e azealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Veamos.

A vítima "N. G. De O.", em sede administrativa, declarou que, na ocasião, estava a bordo do veículo GM Corsa, placas CEV4C70, na companhia de "T. C. P.", na condução, e "M. L. C.", no carona. A declarante estava no banco de trás. O veículo estava na pista do meio da Avenida Senador Saraiva, quando em dado momento um indivíduo abriu a porta do carona; sua amiga "M." tentou fechá-la, momento em que presenciou que o meliante empunhava um revólver cromado. Não se recordou se o ladravaz proferiu alguma determinação e, diante do cenário, sua amiga decidiu se evadir do local, tentando acesso a outra faixa, vindo a atingir acidentalmente o veículo que estava à sua frente. Verificou que o meliante se evadiu a pé sentido Termina Central. "T." realizou contato pessoal com "J. da S. M.", o qual presenciou a ação delitiva, e, a pedido deste, se deslocou, junto com as demais, até o plantão policial. Reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, o acusado como a pessoa que, momentos antes, tentou o assalto ao veículo.

Em juízo, declarou estava junto com duas amigas dentro do carro, nas proximidades da avenida Benjamin Constant, momento em que sofreram uma tentativa de assalto. Escutou uma movimentação estranha e sua reação foi se abaixar para se defender, mas visualizou rapidamente o rapaz e que ele portava uma arma prateada. Chegando na delegacia, reconheceu as vestimentas e a arma do rapaz.

A vítima "M. L. C.", em sede administrativa, declarou que na ocasião estava a bordo do veículo GM Corsa, placas CEV4C70, na companhia de "T. C. P.", na condução, e "N. G. de O.", no banco de trás; estava na pista do meio da Avenida Senador Saraiva, quando em dado momento um indivíduo abriu sua porta. Tentou fechá-la, momento em que observou que o meliante empunhava um revólver cromado; não se recordou se o ladravaz proferiu alguma determinação e, diante do cenário, sua amiga decidiu se evadir do local, tentando acesso a outra faixa, vindo a atingir acidentalmente o veículo que estava a sua frente. O meliante se evadiu a pé sentido Terminal Central. "T." realizou contato pessoal com "J. da S. M.", que presenciou a ação delitiva e, a pedido deste, se deslocou, junto com as demais, até o plantão policial. Reconheceu, sem qualquer dúvida, acusado como a pessoa que, momentos antes, tentou o assalto ao veículo.

Em juízo, declarou estava no carro com a prima e uma amiga, na avenida Benjamin Constant, momento em que foram abordadas por um rapaz que tentou abrir a porta do carro, pelo lado do passageiro. De imediato, a amiga fechou a porta, sua prima acelerou o veículo e conseguiram fugir do rapaz. Quando aos fatos, se recordou que o indivíduo vestia uma blusa branca e calça clara, tendo reconhecido as vestimentas

dele na delegacia.

A vítima "T. C. P.", em sede administrativa, declarou que na ocasião estava a bordo de seu veículo GM Corsa, placas CEV4C70, na companhia de "M. L. C.", no carona, e "N. G. de O.", no banco de trás. Estava na pista do meio da Avenida Senador Saraiva quando, em dado momento, um indivíduo abriu a porta do carona. "M.", tentou fechar a porta, momento em que a declarante presenciou que o meliante empunhava um revólver cromado; não se recordou se o ladravaz proferiu alguma determinação e, diante do cenário, decidiu se evadir do local, tentando acesso a outra faixa, vindo a atingir acidentalmente o veículo que estava a sua frente. Verificou que o meliante se evadiu a pé sentido Termina Central; realizou contato pessoal com "J. da S. M.", que presenciou a ação delitiva e, a pedido deste, se deslocou, junto com as demais, até o plantão policial. Reconheceu, sem dúvidas, o acusado como a pessoa que, momentos antes, tentou o assalto ao veículo.

Em juízo, declarou que estava voltando do bairro Cambuí com uma amiga e sua prima e, momento em que parou no semáforo, foram abordadas por um rapaz armado que tentou abrir a porta de seu carro, do lado do passageiro, onde estava sua prima. Para evitar a situação, ela teria acelerado para fugir, quando acabou colidindo com o carro da frente. Conversou com o motorista do carro e informou o motivo da colisão, sendo orientada a registrar o BO. Neste momento, percebeu que o indivíduo escondeu a arma e continuou andando. Por estar no banco do motorista, não conseguiu visualizar, com clareza, a face do indivíduo, mas se recordou que ele estava usando jeans e camiseta branca. Em questionamento, relatou que, chegando à delegacia, não conseguiu visualizar a face do rapaz, mas conseguiu reconhecer as roupas, a bolsa e a arma que estavam com o indivíduo.

A vítima "J. M. D.", em sede administrativa, declarou que, na ocasião, estava a bordo de seu veículo, Renault Kwid, placas EXR-7913, parada na Avenida Senador Saraiva em razão do sinal de trânsito. Avistou um indivíduo atravessando a rua, colocando uma das mãos em uma pochete; em seguida, tal meliante sacou um revólver cromado e tentou abrir a porta do motorista, que estava trancada automaticamente. Avistou rapidamente que a via ao lado estava desimpedida e acelerou o veículo, momento em que ouviu um forte estrondo, acreditando que fosse uma "pedrada" (sic) desferida pelo meliante. Trafegou por algumas vias e, ao estacionar seu veículo em uma padaria para realizar compras, decidiu analisar a integridade de seu carro, verificando a perfuração próxima a lanterna traseira do lado do motorista. Quando se dirigia para sua residência, recebeu contato telefônico da Polícia Militar, informando que o assaltante havia sido detido e se a declarante poderia se fazer presente no plantão. Em solo policial, reconheceu sem qualquer sombra de dúvidas o acusado como a pessoa que, momentos antes, tentou o assalto ao seu veículo.

Em juízo, declarou que estava em seu carro na avenida Senador Saraiva, momento em que foi abordada por um rapaz que portava uma bolsa a tira colo e sacou uma arma. Ele tentou abrir a porta do motorista de seu carro, momento em que viu que não havia ninguém no corredor próximo resolveu acelerar e fugir da situação, momento em que escutou um barulho muito alto, sendo que o rapaz desferiu um tiro que acertou o farol de seu carro. Após o susto, ligou para a Polícia e passou as informações do ocorrido. Depois do ocorrido, não se sente mais segurança em parar em semáforos no período noturno. Chamada para prestar depoimento, na delegacia, fez reconhecimento da pessoa, de suas vestimentas e da bolsa que portava. Reconheceu o acusado em juízo.

A testemunha Carlos Vieira Do Vale Neto, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, foi acionado via rádio para atender ocorrência de roubo a veículo, com uso de arma de fogo, praticado na Avenida Senador Saraiva, próximo da Avenida Benjamin Constant, nesta urbe. A informação, passada pela testemunha "J. C. R.", dava conta de que um indivíduo de cor branca, calvo, estatura mediana, trajando camiseta branca, calça cinza e uma pochete de cor

marrom, caminhava pela referida avenida quando em dado momento sacou um revólver cromado e se dirigiu ao veículo GM Corsa, vinho, placas CEV4C70. No mesmo ínterim, o meliante teria aberto a porta do carona do veículo, anunciando o assalto à vítima "M. L. C.", onde a condutora, identificada como "T. C. P.", assustada, reagiu à grave ameaça empregada, tentando se desvencilhar do palco dos fatos acelerando seu veículo, o qual veio a colidir contra o Peugeot 207, placas KYR4H89, conduzido por "J. da S. M.". O ladravaz, diante do cenário, alheio a sua vontade, se evadiu a pé sentido Terminal Central. Ciente da ocorrência e das características físicas, se deslocou até as imediações, surpreendendo, momentos depois, o indiciado Maurício de Oliveira Preto, o qual permanecia em um ponto de ônibus na Rua Treze de Maio, sendo prontamente detido, por ostentar as características semelhantes às da denúncia. Na região da cintura, ele trazia um revólver marca Taurus, calibre .38, numeração suprimida, cromado, com capacidade para seis disparos, cujo tambor trazia uma munição deflagrada e outras cinco íntegras. Enquanto eram realizadas as medidas de policiamento ostensivo, o depoente foi informado via COPOM acerca de ocorrência semelhante, envolvendo a vítima "J. M. D.", a qual informou, via 190, que conduzia seu veículo Renault Kwid, placas EXR-7913, pela mesma Avenida Senador Saraiva, quando em determinado momento foi surpreendida por um meliante, que tentou abrir a porta de seu veículo; em razão de a mesma estar trancada automaticamente, a vítima decidiu acelerar o veículo, momento em que teria ouvido um alto barulho, imaginando ser uma "pedrada" (sic). A testemunha "J. C. R." conseguiu contato visual com uma viatura que prestava apoio na ocorrência, se fazendo presente em solo policial, bem como a vítima da colisão, "J.", e as vítimas "T." e "M."; a ocorrência e os envolvidos foram formalmente apresentados no plantão policial para adoção das medidas pertinentes, momento em que o depoente verificou que o indiciado Maurício, ciente de que não conseguiria o intento, desferiu um disparo de arma de fogo na direção de "J.", atingindo a região da lanterna traseira esquerda do veículo Renault Kwid.

Em juízo, declarou que, no dia dos fatos, o COPOM informou que um indivíduo teria efetuado tentativas de roubos em veículos na área central e que foram realizar patrulhamento pelo local, tendo passado por Maurício antes de receber as informações. Após receber as informações quanto às vestimentas do acusado, retornou e avistou o Maurício em um ponto de ônibus e foi realizada a abordagem. Em revista pessoal, percebeu a arma em posse do acusado, tendo ele informado ser membro de facção. Solicitou que ele deitasse ao chão, momento em que outras viaturas chegaram ao local, sendo ele encaminhado à delegacia. As vítimas foram orientadas e compareceram na delegacia, oportunidade em que reconheceram o réu. Em questionamento, esclareceu que no momento em que algemaram o acusado, ele relatou que apenas iria pegar um veículo.

A testemunha Gabriel Augusto Bertogna Silva, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, prestou suas declarações em consonância com as de seu colega de farda.

O acusado Maurício de Oliveira Preto, perante autoridade policial, informou que já foi preso por porte de arma, tráfico de drogas e roubo. Acerca da arma que trazia consigo, informou ter roubado, e que agora "deve" (sic) ao seu proprietário. Usa cocaína; sobre os fatos, confessou que tentou roubar, em oportunidades distintas, dois veículos, sem sucesso, sendo que, na última oportunidade, desferiu um disparo com seu revólver.

Em juízo, confessou que estava passando por necessidades, desempregado e, por esse motivo resolveu cometer os crimes. Estava em um ponto de ônibus quando resolveu abordar o primeiro carro parado no semáforo; com a fuga deste, tentou então abordar o segundo carro. Quanto ao disparo de arma de fogo no veículo da vítima, disse que não foi intencional. Disse, ainda, não fazer parte de facção criminosa e só tentou as abordagens por necessidade, já tendo sido processado anteriormente.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovado os delitos imputados ao réu, previsto no artigo 157, §2º-A, I, c.c. artigo 14, II, por três vezes, na forma do artigo 70 (primeiro delito) e artigo 157, §2º-A, I, c.c. artigo 14, II, (segundo delito), ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir o réu, no dia 18 de julho de 2022, por volta da 20h35min, na Avenida Benjamin Constant, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um revólver Taurus, calibre 38, municiado e com numeração suprimida, tentou subtrair, para si ou para outrem, o veículo GM/Corsa, placas CEV4C70, pertencente à vítima "T. C. P.", bem como tentou subtrair objetos pessoais das vítimas "N. G. de O." e "M. L. C.", somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência.

Ainda, no dia 18 de julho de 2022, por volta da 20h35min, na Avenida Benjamin Constant, no bairro Centro, nesta cidade e Comarca, o acusado, mediante grave ameaça exercida com emprego de um revólver Taurus, calibre 38, municiado e com numeração suprimida, tentou subtrair, para si ou para outrem, o veículo Renault/Kwid, placas EXR-7913, pertencente à vítima "J. M. D.", somente não consumando os delitos por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme boletim de ocorrência.

Neste azo, a acusação do acusado encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, ao acusado foram imputados dois crimes de roubo qualificado, na forma tentada, o primeiro em concurso formal de crimes, mas ambos em continuidade delitiva.

O crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º-A, I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, demonstra perfeita subsunção entre a conduta do réu e a norma penal incriminadora supracitada, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de, tentar subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, mediante utilização de arma de fogo.

Com relação aos dois delitos de roubo, o primeiro tendo como vítimas "T. C. P.", "N. G. de O." e "M. L. C.", e o segundo tendo como vítima "J. M. D.", perante a autoridade policial, foi o acusado reconhecido pelas vítimas. Cumpre enfatizar que, na primeira prática delitiva, em decorrência da dinâmica dos fatos, as vítimas não tiveram pleno contato com o rosto do acusado, tendo descrito as suas vestimentas, características físicas e a arma de fogo utilizada na prática delitiva. Oportuno ressaltar que verificada as vestimentas do réu em sua imagem na audiência de custódia, correspondem exatamente ao que foi por elas descrito. Já no segundo delito, a vítima conseguiu observar melhor o acusado, uma vez que, conforme relatado, viu quando ele veio em direção ao veículo que conduzia, retirou a arma cromada do pochte que portava, apontando-a em sua direção. Tendo percebido que a via lateral estava sem fluxo, desviou e conseguiu fugir, mas teve o veículo alvejado, o que notou posteriormente.

Nessa diretriz, plausível que as três primeiras vítimas não o tenham reconhecido com precisão; contudo, em solo policial, não tiveram dúvidas ao apontar o acusado como autor do delito, uma vez que tinha o mesmo porte físico e ainda vestia as mesmas roupas de quando foram por ele abordadas. A vítima "J. M. D." também reconheceu o acusado pelas vestimentas e, por ter tido maior contato visual com o acusado, o reconheceu em juízo sem qualquer dúvida.

Como se vislumbra das provas produzidas, o acusado praticou os delitos de roubo

qualificado pelo uso de arma de fogo na forma tentada. A localização do acusado só foi possível com as informações fornecidas pelas três primeiras vítimas à Polícia Militar. Enquanto estava sendo abordado pela equipe, esta teve conhecimento da segunda prática delitiva.

Ressalta-se que, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima possui ampla relevância probatória, sendo valiosa peça de convicção judicial e meio de prova. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar o réu da prática do delito em questão.

Nesse sentido: “A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto” (Extinto TACrim/SP Apelação Criminal nº 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).

O reconhecimento da vítima é analisado em atenção ao conjunto probatório produzido e não isoladamente.

A versão das vítimas restou corroborada pelas palavras dos agentes de segurança. Anote-se que, os depoimentos prestados pelos policiais militares, foram coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação, tendo como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Há que se destacar que o réu foi preso logo após a prática dos delitos, estando ainda na posse da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa. Os policiais, por sua vez, perante a autoridade policial, informaram que encontraram o acusado vestido nos moldes indicados pelas vítimas e, ainda, trazia em sua cintura, a arma de fogo utilizada para ameaçar as vítimas. Naquela oportunidade, ao ser questionado, o acusado confessou a prática dos dois delitos.

Oportunamente, cumpre destacar que o policial ouvido em juízo reconheceu o acusado com sendo o autor do delito.

Ouvido sob o crivo do contraditório foi coerente e convincente, descrevendo em harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão da arma de fogo em seu poder. Destarte, inexistente qualquer motivo que leve esta magistrada a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

Imprescindível salientar que os depoimentos dos policiais militares não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são policiais, pois “os servidores públicos, inclusive investigadores de polícia, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266).

Ademais, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”. (STF, RTJ 68/54) E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais e demais agentes da polícia não podem ser inquinados de

parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

Registre-se ainda que a grave ameaça restou demonstrada, uma vez que o acusado, em posse de uma arma de fogo, amedrontaram as vítimas, exigindo a entrega de seus pertences.

É de suma importância observar que a grave ameaça é aquela capaz de impor medo, receio e temor à vítima. Ora, "(...) Em se tratando de roubo, caracteriza-se a ameaça na simulação de emprego de arma, uma vez que produz a intimidação da vítima, necessária para eliminar ou diminuir-lhe a resistência à ação criminosa". (RJTACRIM 47/274).

Ademais, "Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente quando encontra ressonância na prova carreada ao processo" (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo restou subsumida, vez que foram comprovadas pela prova oral produzida e demais elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Corroborando a palavra das vítimas, o laudo pericial encartado aos autos nas págs. 169/172 atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada pelo acusado. Não bastasse, foi desferido disparo que atingiu o veículo da vítima, conforme perícia realizada e laudo produzido, conforme págs. 198/202.

O réu confessou a prática delitativa, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Defensor.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Frisa-se que, nas duas oportunidades, os crimes pretendidos pelo réu somente não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade. O motivo da não consumação do delito foi, evidentemente, a ação repressiva das vítimas que, afinal, caso não

avistassem o ilícito e agissem rapidamente, teriam seus bens subtraídos. Importante mencionar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividido em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito até sua respectiva consumação. Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa no caso em tela.

Vale ressaltar que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Neste sentido: "Sempre que se põe a mão sobre os objetos que quer subtrair, existe a tentativa, porque a subtração está começada, mas o começo da execução pode existir quando ainda não há subtração. O que o artigo que trata da matéria requer é que o agente tenha começado não o crime mesmo, mas a execução deste, o que não é sempre a mesma coisa. O que se deve perquirir é se os atos tendem à subtração da coisa, se a intenção do agente é apossar-se desta, intento não realizado pela interferência de circunstâncias alheias à sua vontade" (JTACRIM 99/163).

A ação das vítimas impediu que o crime fosse consumado, de modo que o réu foi abordado pouco após a execução dos atos, tendo as vítimas logrado êxito na evasão do local dos fatos.

A consideração deste fato é importante para a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal.

Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Logo, como supra esclarecido, a diminuição de pena cabível no presente caso é a correspondente a 2/3 (dois terços) em ambos os delitos.

Com relação ao primeiro delito, tendo em vista o número de vítimas, a pena imputada ao acusado deverá ser aplicadas na forma do artigo 70 do Código Penal.

Prosseguindo, tendo em vista a existência de dois delitos, consoante a dinâmica dos fatos, há de se reconhecer que foram praticados em continuidade delitiva, na medida em que, não tendo logrado êxito na primeira empreitada criminosa, há poucos passos, imediatamente se dirigiu à vítima "J.", apontando-lhe a arma de fogo.

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda aos supracitados tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Data vênha aos esforços dos dignos Defensores, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Para o delito praticado tendo por vítimas "T. C. P.", "N. G. de O." e "M. L. C.".

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo me vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0052997-75.2001.8.26.0114 – pág. 91), bem como pelas circunstâncias do delito e personalidade do acusado, resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na segunda fase, observada a agravante da multirreincidência, inclusive específica (Processos 0062383-66.2000.8.26.8.26.0114; 0121112-80.8.26.0114; 080804-89.2009.8.26.0114 e 3021068-50.2013.8.26.0114 – págs. 104 a 106), aumento a pena em 1/3, resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, aumento apenas em 2/3, resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Considerando, ainda, a prática delitativa na forma tentada, reduzo a pena em 2/3, permanecendo em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, para cada um dos delitos.

Na sequência, considerando que o delito foi praticado em concurso formal, tendo três vítimas, aplico a pena de somente um deles e majoro em 1/4 (um quarto), resultando em 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão. A respeito da multa, estabelece o artigo 72 do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa serão aplicadas distinta e integralmente". Nestes termos, a multa deverá ser multiplicada por três, em razão da quantidade de vítimas e independente do reconhecimento de concurso formal. Desta forma, torno a pena definitiva 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Para o delito praticado tendo por vítima "J. M. D.".

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo me vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0052997-75.2001.8.26.0114 – pág. 91), bem como pelas circunstâncias do delito e personalidade do acusado que desferiu disparo de arma de fogo em direção ao veículo da vítima, em local público, colocando em risco a integridade física não só da vítima, mas dos transeuntes, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da multirreincidência, inclusive específica (Processos 0062383-66.2000.8.26.8.26.0114; 0121112-80.8.26.0114; 080804-89.2009.8.26.0114 e 3021068-50.2013.8.26.0114 – págs. 104 a 106), aumento a pena em 1/3, resultando em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, aumento apenas em 2/3, resultando em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Considerando, ainda, a prática delitiva na forma tentada, reduzo a pena em 2/3, permanecendo em 03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Na sequência, considerando que os dois delitos foram praticados em continuidade delitiva na forma do artigo 71 único do Código Penal, considerando os antecedentes do réu, inclusive sendo reincidente específico, intentado a praticar delito de roubo, visou apenas veículos ocupados por mulheres e quando percebeu que não ia consumir o segundo delito ainda atirou em direção ao carro da vítima, agindo com extrema culpabilidade, aplico a pena do mais grave deles e a dobro, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão, as penas de multa serão somadas, atingindo o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR MAURÍCIO DE OLIVEIRA PRETO ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, por infração aos artigos 157, §2º-A, I, c.c. artigo 14, II, por três vezes, na forma do artigo 70 (primeiro delito) e artigo 157, §2º-A, I, c.c. artigo 14, II, (segundo delito), ambos na forma do artigo 71, parágrafo único todos do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino regime fechado para início do cumprimento de pena dos acusados, ante o quantum de pena aplicada, gravidade dos delitos, antecedentes e reincidência específica do acusado, tendo ainda realizado disparo de arma de fogo contra uma das vítimas, o que demonstra sua periculosidade, não se mostrando adequado regime mais brando.

Destaca-se que o delito de roubo é grave e revela a periculosidade do agente, não adequando-se com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade" (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução processual, não sobrevivendo novas circunstâncias a ensejar a alteração da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomendem-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, destacando-se a reincidência específica.

Determino a destruição da arma de fogo apreendida, devendo a serventia expedir o necessário e proceder às anotações pertinentes.

Oportunamente, lance-lhe o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA